سياسة الوقاية من عمليات غسيل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب

بجمعية بداية بمنطقة مكة المكرمة

مقدمة

تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها الجمعية في مجال الرقابة المالية وفقاً لنظام مكافحة غسل الأموال السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٣١ بتاريخ ١١/٥/١٤٣٣هـ، ولائحته التنفيذية وجميع التعديلات اللاحقة ليتوافق مع هذه السياسة .

النطاق

تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية.

البيان

أدوار ومسؤوليات مجلس الإدارة تجاه مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

مجلس الإدارة له دور حيوي في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بجمعية بداية تتضمن الأدوار والمسؤوليات الرئيسية لمجلس الإدارة ما يلي:

١. **تحديد السياسة العامة**

وضع السياسات: تطوير واعتماد سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تتماشى مع المتطلبات القانونية والسياسات الداخلية.

تحديد المعايير: تحديد معايير الأداء والتوجيهات لإجراءات المراقبة والامتثال.

٢. التوجيه والرقابة

الإشراف المستمر: الإشراف على تنفيذ سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضمان الالتزام بها في جميع الأنشطة.

المراقبة والتحليل: متابعة الأنشطة والعمليات المالية لضمان عدم وجود نشاطات قابلة للتأويل على أنها غسل أموال أو تمويل إرهاب.

٣. تقييم المخاطر

تحديد وتقييم المخاطر: المساهمة في العمليات المتعلقة بتحديد وتقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تواجه الجمعية.

توجيه استراتيجيات التخفيف: توجيه تنفيذ استراتيجيات لتقليل المخاطر المحتملة.

٤. التثقيف والتوعية

التثقيف المستمر: تقديم برامج تدريبية للموظفين والإدارة لتعزيز فهمهم لقضايا غسل الأموال وتمويل الإرهاب وأهمية الالتزام بالسياسات.

توعية المتطوعين: ضمان أن جميع الأعضاء والمتطوعين في الجمعية يكونون مدركين للتوقعات المتعلقة بالامتثال.

٥. التقارير والشفافية

إعداد التقارير: مراجعة وإعداد تقارير حول الأنشطة المالية والأحداث المدرجة ضمن مخاطر غسل الأموال وعمليات تمويل الإرهاب.

الشفافية: ضمان الشفافية في العمليات المالية والتعاملات مع الأطراف الخارجية.

٦. التعاون مع الجهات الخارجية

التعاون مع السلطات: دعم التعاون مع السلطات المحلية للتصدي لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك تبادل المعلومات عند الحاجة.

٧. الإجراءات التأديبية

الإجراءات التأديبية: وضع إجراءات تصحيحية وتأديبية في حالة اكتشاف أي انتهاكات للسياسات المعتمدة.

٨. التقييم والمراجعة الدورية

المراجعة الدورية: إجراء مراجعات دورية لفعالية السياسات والإجراءات المتبعة في الجمعية، وتقديم التوصيات للتحسين.

٩. التوجيه بالقيادة

توفير القيادة: تقديم نموذج يُحتذى به من خلال الالتزام بالممارسات الجيدة والدعوة إلى بيئة أخلاقية تدعم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

تلك الأدوار تجعل مجلس الإدارة العنصر الحاسم في بناء إطار عمل قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما يعزز الأمان والثقة في محيط الجمعية.

طرق الوقائية التي اتخذتها الجمعية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب:

١) تحديد وفهم وتقييم وتوثيق مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتعرض لها الجمعية.

٢) اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات.

٣) تعزيز برامج بناء القدرات والتدريب ورفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة.

٤) رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.

٥) توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.

٦) إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.

٧) الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.

٨) التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي.

٩) السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها.

آلية تدقيق مستقلة لاختيار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تطوير آلية تدقيق مستقلة بالجمعية لاختيار فاعلية وكفاية السياسات والإجراءات والضوابط لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتطلب اتباع خطوات منهجية لضمان الموضوعية والشفافية:

١- **تحديد نطاق التدقيق**

- **تحديد الأهداف** :وضع أهداف واضحة للتدقيق، مثل تقييم الفعالية والكفاءة للسياسات والإجراءات الحالية في مجال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- **تحديد نطاق العمل** :تحديد الأنشطة والوظائف التي ستشملها عملية التدقيق، مثل المراقبة المالية، والتوظيف، والتدريب.

٢- **تعيين مدققين مستقلين**

- **اختيار المدققين** :تعيين مدقق داخلي أو خارجي مستقل ويتمتع بخبرة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- **التأكيد على الاستقلالية** :التأكد من أن المدققين لا يمتلكون أي تضارب مع المصالح، مما يضمن موضوعية وشفافية العملية.

٣- **جمع المعلومات**

- **مراجعة الوثائق** :جمع جميع الوثائق ذات الصلة، بما في ذلك السياسات والإجراءات والضوابط المعمول بها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- **المقابلات** :إجراء مقابلات مع أعضاء مجلس الإدارة والموظفين المعنيين للحصول على فهم شامل لكيفية تنفيذ السياسات والعمليات.

٤- **تقييم الفعالية**

- **تحليل الفعالية** :تقييم مدى فعالية السياسات والإجراءات في تحقيق الأهداف المنشودة، وذلك عبر تحليل البلاغات والإبلاغ عن السلوكيات المشبوهة.
- **مقارنة مع المعايير** :مقارنة السياسات والإجراءات مع الممارسات الجيدة والمعايير المعتمدة.

٥- **وضع معايير الأداء**

- **تحديد مؤشرات الأداء** :وضع مؤشرات قياسية لتقييم الأداء والامتثال، مثل عدد التقارير المقدمة ونسبة استجابة الجهات المعنية.
- **قياس تقييم المخاطر** :قياس تبني ثقافة تقييم المخاطر وقياس كيفية استجابة الجمعية للمخاطر المعينة.

٦- **رصد التنفيذ**

- **مراجعة تنفيذ السياسات** :مراقبة كيف يتم تطبيق السياسات والإجراءات على أرض الواقع، والتأكد من اتباع العاملين لها.
- **اختبار العمليات** :إجراء اختبارات عشوائية لمراقبة فعالية الضوابط المعمول بها.

٧- إعداد تقرير التدقيق

- **صياغة التقرير** :إعداد تقرير شامل يتضمن النتائج والاستنتاجات والتوصيات العملية.
- **التوثيق** :توثيق جميع الخطوات والقرارات المتخذة أثناء عملية التدقيق لتوفير شفافية أكبر.

٨- مراجعة التوصيات

- **اجتماع مع الإدارة** :تقديم نتائج التدقيق لفريق الإدارة ومجلس الإدارة، ومناقشة التوصيات لتحسين السياسات والإجراءات.
- **تحديد خطة العمل** :وضع خطة عمل واضحة لتنفيذ التوصيات المعتمدة.

٩- الرصد والتحسين المستمر

- **تنفيذ خطة العمل** :متابعة تنفيذ خطة العمل المقررة لضمان تحسين السياسات والإجراءات.
- **التقييم المستمر** :مراجعة دورية لفعالية السياسات في ضوء أي تغييرات تشريعية أو بيئية تؤثر على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

١٠- التقارير الدورية

- **تقرير دوري** :إعداد تقارير دورية حول حالة الامتثال ومتابعة تصحيح أي نقاط ضعف تم التعرف عليها.

باتباع هذه الآلية، تضمن الجمعية إعداد عملية تدقيق مستقلة وفعالة لتقييم كفاءة وكفاية سياستها وإجراءاتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

المسؤوليات

تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية، وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة وإشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظيفية. وعلى الإدارة المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها.
وتحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

والله ولي التوفيق

تم اعتماد هذه السياسة من قبل مجلس الإدارة في اجتماع المجلس رقم ٦ بتاريخ ١٤٤٧/٠٩/٠٨هـ الموافق ٢٠٢٦/٠٢/٢٥م

رئيس مجلس الإدارة

العميد(م)

الحميدي بن عبدالله السبيعي